115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

代號：5442
頁次：5－1

考　試　別：一般警察人員考試、移民行政人員考試
等　　別：四等考試
類科組別：消防警察人員、移民行政
科　　目：法學知識與英文（包括中華民國憲法、法學緒論、英文）
考試時間：1小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。
㈡本科目共50題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 「法律以抽象概念表示者，其意義須非難以理解且為一般受規範者所得預見，並可經由司法審查加以確認者」，此乃司法院大法官就下列何項法律原則所為之敘述？
Ⓐ授權明確性原則　Ⓑ期待可能性原則　Ⓒ法律明確性原則　Ⓓ法律優越原則

2 依憲法第141條規定，中華民國之外交應尊重條約及聯合國憲章。下列關於條約之敘述，何者錯誤？
Ⓐ我國目前已制定公布條約締結法，據以規範條約之締結程序及其法律效力
Ⓑ憲法及法律上所稱之條約，係指我國與其他國家或國際組織所締結，且名稱僅限於條約或公約之國際書面協定
Ⓒ依司法院釋字第329號解釋意旨，經總統締結並由立法院議決之條約，其位階等同於法律
Ⓓ我國近年來大多藉由制定「某某公約施行法」之方式，使國際人權公約之規定具有國內法律之效力

3 憲法第153條第1項規定：「國家為改良勞工及農民之生活，增進其生產技能，應制定保護勞工及農民之法律，實施保護勞工及農民之政策」。依相關司法院大法官解釋，本條項規定之性質為何？
Ⓐ憲法委託條款　Ⓑ憲法保留條款　Ⓒ基本權利條款　Ⓓ國家目標條款

4 下列何者未侵害宗教自由？
Ⓐ公立學校要求學生選修宗教課程
Ⓑ政府認定特定宗教建築為文化資產，不得任意拆除
Ⓒ立法要求宗教團體應依公開選舉方式選出教派領袖
Ⓓ立法禁止特定宗教教徒之宗教服飾

5 有關集會遊行自由，下列敘述何者錯誤？
Ⓐ人民之集會遊行得以形成或改變公共意見
Ⓑ國家應提供適當之集會遊行場所，並採取有效之安全保障措施
Ⓒ立法者對集會遊行之時間及地點之限制有形成之自由
Ⓓ立法對室內之集會，不得有任何限制

6 依憲法及相關法律，有關人民參政權之規定，下列敘述何者錯誤？
Ⓐ公民投票案以人民提出為原則，立法院不可自行提案交中央選舉委員會辦理公民投票
Ⓑ人民得經由公民投票，參與國家意志之形成，係人民對重大政策等直接表達意見之管道
Ⓒ我國憲政體制採代議民主，其後雖歷經多次修憲，代議民主之政治結構並無本質上之改變
Ⓓ立法者應本於主權在民及權力分立等原則，就公正客觀審核公民投票提案之組織妥為規範

7 國防部考選簡章如規定：「曾受刑之宣告……者，不得報考。……」，依司法院大法官解釋，牴觸下列何種原則？
Ⓐ信賴保護原則　Ⓑ比例原則　Ⓒ禁止不當連結原則　Ⓓ法律明確性原則

8 依憲法法庭判決意旨，關於憲法第19條規定所定之人民納稅義務，下列敘述何者錯誤？
Ⓐ租稅立法對人民所課予之稅捐債務，原則上應符合量能課稅原則
Ⓑ立法機關如為達成特定社會目的，就稅捐負擔能力相同者，課予不同稅捐負擔，即與憲法保障平等權之意旨不符
Ⓒ租稅課徵之對象，原則上應以立法機關據以課稅之經濟利益所歸屬之主體為限
Ⓓ對於租稅之客體劃定、稅基計算、評定或稅率設定等事項，立法機關雖具有廣泛形成空間，但租稅課徵不得根本動搖財產之存續

9 警察大學碩士班招生簡章上，限制考生若體檢為色盲則不予錄取，依據司法院大法官解釋見解，下列敘述何者錯誤？
(A)警察大學排除色盲入學，侵害人民憲法上受教育權
(B)差別待遇涉及對於人民平等接受教育之機會，應受較嚴格之審查
(C)警察大學在符合其設校宗旨之前提下，對於入學資格條件，仍享有一定程度的大學自治權
(D)警察大學之入學資格限制係為提升警政素質，屬於具有重要公共利益之目的

10 依憲法法庭判決意旨，人民有以自己積蓄、購買商業保險或親友接濟等方式因應疾病、意外之風險，此係受何種基本權利所保障？
(A)財產權　(B)人身自由
(C)一般行為自由　(D)管理自身健康風險之自主決定權

11 依司法院大法官解釋及憲法法庭裁判，下列敘述何者正確？
(A)非政黨推薦之總統、副總統候選人須尋求連署，以及繳交連署保證金之規定，皆為合憲
(B)為維持總統國家元首超然的地位，總統若欲聲請憲法法庭判決，應以總統府秘書長為聲請人
(C)總統統率全國陸海空軍，而參謀總長統御、指揮參謀本部及陸、海、空等各軍種總部，故參謀總長為總統之幕僚長
(D)總統的國家機密特權，源於行政權固有權能，應為憲法上絕對權力，其他機關應予尊重，不得以任何方式要求總統陳述相關證言或提出相關證物

12 下列那一個委員會委員之任命，無需經立法院同意？
(A)中央選舉委員會　(B)金融監督管理委員會　(C)公平交易委員會　(D)國家通訊傳播委員會

13 下列有關公務（人）員之事項，何者非屬考試院所掌理之職權？
(A)任免　(B)保障　(C)懲戒　(D)考績

14 有關司法院大法官之行使職權，下列敘述何者錯誤？
(A)以憲法法庭進行審理
(B)原則上以並任司法院院長之大法官擔任審判長
(C)得受理任何行政機關聲請之法規範憲法審查案件
(D)審理地方自治保障案件

15 依憲法本文及增修條文規定，須由地方居民選舉其行政首長與民意代表者，為下列何者？
(A)省　(B)縣　(C)直轄市　(D)鄉（鎮、市）

16 關於我國憲法修正，下列敘述何者正確？
(A)最近一次成功修憲，係讓年滿 18 歲之公民即可行使選舉與被選舉權
(B)最近一次成功修憲，是透過任務性國民大會來進行修改憲法並獲得通過
(C)依據最新的修憲結果與憲法解釋，憲法已經取消監察權與考試權
(D)憲法修正後，行政院院長由總統提名，經立法院同意後任命之

17 立法院於民國 113 年 7 月 16 日修正通過中華民國刑法第 286 條加重虐童刑責條文，且未另定施行日，同年 7 月 31 日經總統公布。該修正條文於何時生效？
(A)民國 113 年 7 月 16 日　(B)民國 113 年 7 月 31 日
(C)民國 113 年 8 月 2 日　(D)民國 113 年 8 月 3 日

18 依憲法及增修條文規定，有關副總統，下列敘述何者錯誤？
(A)總統缺位時，由副總統繼任
(B)副總統缺位時，由立法院補選之
(C)副總統缺位，新選出之副總統，其任期至原任期屆滿為止
(D)副總統代行總統職權，其期限不得逾三個月

19 下列何者非屬民法上的制裁？
(A)宣告法人解散　(B)剝奪父母一方對子女之權利
(C)勒令歇業　(D)管收處分

20 有關公法上請求權時效，下列敘述何者正確？
(A)請求權人為行政機關時，除法律另有規定外，因三年間不行使而消滅
(B)請求權人為人民時，除法律另有規定外，因五年間不行使而消滅
(C)因時效完成而產生抗辯權
(D)請求權之時效，因行政機關為實現該權利所作成之行政處分而中斷

21 憲法法庭 111 年度憲判字第 13 號判決，認為個人資料保護法第 6 條第 1 項第 4 款「經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人」之資料，首先可排除「可直接識別該個人」之資料型態，係採取何種解釋方法？
㈠文義解釋 ㈡歷史解釋 ㈢體系解釋 ㈣目的解釋

22 下列何者並非有償契約？
㈠買賣 ㈡租賃 ㈢承攬 ㈣保證

23 依著作權法規定，有關著作權，下列敘述何者正確？
㈠著作權法上所謂的公眾，包含不特定人或特定之多數人，因此過年聚會時在父母兄弟姊妹面前唱歌，將構成公開演出
㈡著作權法上所謂的重製，僅限於永久之重複製作，因此不具獨立經濟意義之暫時性重製並不符合著作權法上關於重製的定義
㈢書店將書籍陳列於店面提供顧客購買，涉及著作權法上的散布行為
㈣民眾於電影院觀看電影時，以手機私自錄製螢幕上電影內容的行為，涉及著作權法上的公開上映行為

24 依民法規定，有關子女從姓之規定，下列敘述何者正確？
㈠民法迄今尚未規定非婚生子女經認領後，應如何從姓
㈡養子女被收養後，應從收養人之姓氏，不得維持原來之姓氏
㈢婚生子女經出生登記後，子女已成年者，應經父母之書面同意，變更為父姓或母姓一次
㈣婚生子女出生登記前，夫妻未以書面約定子女從姓或約定不成者，於戶政事務所抽籤決定之

25 關於民法上消滅時效制度，下列敘述何者錯誤？
㈠僅適用於請求權
㈡經確定判決所確定的請求權，其重行起算的時效期間，一律改為 5 年
㈢商人出售商品的價金給付請求權，其消滅時效期間為 2 年
㈣共有物分割請求權，不適用消滅時效規定

26 甲為有配偶之人，甲以為通姦罪尚未除罪，心懷通姦犯意與他人為性交行為。然甲行為當時，通姦罪之規定已經因被大法官宣告違憲而遭立法院刪除。關於甲之刑責，下列敘述何者正確？
㈠依刑法第 16 條，甲除有正當理由而無法避免，不得因不知法律而免除刑事責任，故甲仍成立通姦罪
㈡依刑法第 26 條，甲之行為既不能發生通姦罪之結果，又無危險，故屬通姦罪之不能犯，不罰
㈢依刑法第 25 條，甲主觀上具通姦犯意，客觀上已著手實行而不遂，成立通姦罪之未遂犯
㈣依刑法第 1 條，行為之處罰以行為時法律有明文規定者為限。甲行為時已無通姦罪之處罰，故甲不成立犯罪

27 最高法院刑事庭各庭審理案件，經評議後認為採為裁判基礎之法律見解，在下列何種情形，不得提案予刑事大法庭裁判？
㈠與先前最高法院之一致法律見解歧異
㈡與先前最高法院之一致法律見解僅有理由上的歧異
㈢先前最高法院之法律見解有積極歧異
㈣法律見解具有原則重要性

28 勞工之特別休假，因契約終止而未休之日數應如何處理？
㈠勞工自行離職者，未休之日數，雇主無須發給工資
㈡經雇主預告終止勞動契約之未休日數，雇主才須發給工資
㈢雇主以勞工未遵守工作規則，情節重大，不經預告終止勞動契約之未休日數，雇主仍須發給工資
㈣經勞雇雙方合意終止勞動契約之未休日數，雇主才須發給工資

29 關於勞工保險，下列敘述何者正確？
㈠普通事故保險無失蹤給付
㈡被保險人領取各種保險給付之權利，得讓與、抵銷、扣押或供擔保
㈢被保險人無正當理由，不接受保險人特約醫療院所之檢查或補具應繳之證件者，保險人仍負發給保險給付之責任
㈣被保險人之養子女，其收養登記在保險事故發生時未滿 6 個月者，仍得享有領取保險給付之權利

30 依家庭暴力防治法之規定，下列何者不是家庭暴力被害人可能自保護令或政府機關獲得之權益或補助？
㈠房屋租金 ㈡醫療協助與治療 ㈢隨行安全保護 ㈣訴訟與律師費用

31 The new _____ cameras were installed to enhance the safety of the neighborhood.
(A) appetite (B) security (C) happiness (D) accomplishment

32 The student is not only intelligent but also _____. No wonder he always gets good grades.
(A) detergent (B) emergent (C) diligent (D) indulgent

33 There is an immediate and _____ demand for rain-proof dwellings in the flooded areas caused by the recent rainfall.
(A) casual (B) dense (C) elastic (D) urgent

34 Auto workers at the assembly plants won a _____ victory over the union in a vote held last month.
(A) landslide (B) botanical (C) horizontal (D) drought

35 Despite my best efforts to concentrate, I could still hear the _____ of conversation from the next room.
(A) annuals (B) lotions (C) murmurs (D) zippers

36 Despite facing setbacks, the young man remained determined in his _____ of success in his business.
(A) virtue (B) status (C) pursuit (D) mercy

37 After the deadly earthquake caused damage, donations from all over the world poured in for the disaster _____.
(A) relief (B) style (C) origin (D) tactic

38 What _____ the players in the team instantly and completely is their similar belief.
(A) coded (B) bonded (C) loaned (D) mended

39 The farm specialized in raising _____, providing fresh eggs and chicken to the local community.
(A) tension (B) poultry (C) fantasy (D) dairy

40 In spite of their best efforts, the soldiers were forced to _____ to the enemy's superior firepower.
(A) resolve (B) contribute (C) dedicate (D) surrender

請依下文回答第 41 題至 45 題

Chess has been played for more than 1500 years. __41__ being fun and challenging, the ancient game of strategy also offers a wide range of benefits. To begin with, it is an excellent exercise for the brain. It keeps you __42__ sharp and alert since playing chess requires a great deal of critical thinking and problem-solving skills. Also, it helps improve concentration. With so many pieces on a board and possibilities at each move, the game __43__ full attention from players. The requirement helps you gain focus on multiple things at the same time. Patience is another quality that can be developed through playing chess. Chess is __44__ a slow-paced game. You take time to consider your options before you move. So you can play your best move and prevent mistakes. Last, chess increases __45__. To come up with unique and original winning strategies, you need to use your imagination and think outside the box.

41 (A) Despite (B) Besides (C) Instead of (D) Because of

42 (A) physically (B) globally (C) mentally (D) locally

43 (A) avoids (B) tracks (C) appoints (D) demands

44 (A) in case (B) by its nature (C) in contrast (D) by no means

45 (A) creativity (B) dependence (C) sympathy (D) empathy

請依下文回答第 46 題至 50 題

Urban air mobility is like a big change in how we move around crowded cities. Instead of just cars and buses, we are talking about flying taxis and other cool ways to get around in the air. This new way of traveling is becoming more popular because technology is getting better, and people want ways to travel that are fast and good for the environment.

Basically, urban air mobility uses small electric planes that can take off and land vertically. Unlike regular planes that need long runways, these planes are small and quiet, which is great for cities. One big reason why people are excited about urban air mobility is because it can help ease traffic jams and reduce pollution in cities. These flying planes can skip all the traffic on the ground and take people where they need to go really quickly. Plus, they do not make much pollution, so they are better for the environment.

Urban air mobility is not just about moving people around—it could also change how cities are built and planned. By adding flying transportation to cities, we can make it easier for people to get around, especially in places where there are not many options for getting around on the ground. Flying planes could be used for lots of things, like helping in emergencies, delivering packages, or moving things around the city. They are pretty versatile and can be useful in all sorts of situations.

But there are some challenges to making urban air mobility a reality. We need rules and plans for how these planes can fly safely in cities, and we need to make sure there are places for them to take off and land. In the end, urban air mobility could change how we travel in cities, making it faster, cleaner, and easier to get around. Even though there is still work to do, it seems like flying taxis could be part of our everyday lives sooner than we think.

46 Why is urban air mobility becoming more popular according to this passage?

(A) Long runways are a necessity for its operational requirements.

(B) Its extremely slow pace poses no harm to the natural environment.

(C) It ironically causes more pollution than both cars and buses combined.

(D) Technology is improving and people want fast and eco-friendly travel options.

47 Which of the following can be inferred from the passage?

(A) Flying taxis mostly depend on traditional ways of traveling on the ground.

(B) Urban air mobility has the potential to change urban construction and planning.

(C) Urban air mobility relies mainly on large commercial airplanes for transportation.

(D) The development of urban air mobility contribute significantly to pollution in cities.

48 Which of the following is closest in meaning to “versatile” in the passage?

(A) Difficult. (B) Flexible. (C) Likely. (D) Uncertain.

49 Which of the following best describes the tone of the concluding paragraph of this passage?

(A) Pessimistic. (B) Ironic. (C) Humorous. (D) Upbeat.

50 What is the main purpose of this passage?

(A) To emphasize the limitations of ground transportation.

(B) To discuss the benefits and potential of urban air mobility.

(C) To persuade people into investing in urban air mobility projects.

(D) To criticize the inefficiencies of urban transportation systems.